永定区官黎坪街道“9•1”一般坍塌事故调查报告

作者： 发布时间：2025-12-03 浏览次数：620 字体[大 中 小] 分享到：

编制单位：永定区官黎坪街道"9·1"一般坍塌事故调查组

编制日期：2025年10月

目 录

一、事故性质认定.....5

二、事故基本情况..... 6

三、事故相关人员基本情况.....7

四、事故发生经过、救援过程及善后处理情况 7

五、事故现场勘查情况.....9

六、事故发生单位的安全管理情况 11

七、事故发生原因、过程分析及分类情况.....11

八、对事故相关人员及单位的处理建议.....12

九、事故防范和整改措施建议.....14

永定区官黎坪街道“9·1”一般坍塌事故调查报告

2025年9月1日13时40许，张家界市永定区田某红大碗饭餐馆在进行室内装修改造过程中发生一起坍塌事故，造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，永定区人民政府成立了永定区官黎坪街道"9·1"一般坍塌事故调查组，由区政府办副主任彭某远、区应急管理局党委书记卢某奇任组长，区应急管理局党委委员、政治办主任王某任副组长，区应急管理局、区纪委监委、区公安分局、区总工会、区住房和城乡建设局、区市场监督管理局、官黎坪街道办事处等单位派员参与调查，并邀请区人民检察院派员参加。调查组按照"四不放过"和"科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效"的原则，查明了事故发生的过程及原因，认定了事故性质和责任，并提出了对事故责任者的处理建议和整改措施。现将有关情况报告如下：

一、事故性质认定

经事故调查组综合分析认定：永定区官黎坪街道"9·1"一般坍塌事故是一起生产经营单位安全生产主体责任落实不到位；作业人员安全风险辨识不足、违规作业引起的一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事发项目概况

1．项目名称：张家界市永定区田某红大碗饭餐馆（餐馆招牌：向氏家常菜）装修改造小散工程。

2．项目施工方：田某红（张家界市永定区田际红大碗饭餐馆法定代表人（负责人））。

3．施工内容：餐馆内地面砖、墙面砖重新铺贴，拆除更换窗户和抽油烟机、厨房改造等项目。

2025年8月初，为升级装修改造餐馆，田某红的女儿找到同学屈某帮忙，要其找几名施工人员（小工）将自己母亲经营的餐馆进行装修改造，屈超为其找到李某友（装修师傅）口头约定按每天350元结算；小工是屈某冬、童某铁（死者），按每天240元结算，双

方未签订劳务合同或者协议，结算方式由田某红直接给作业人员支付，该小散工程未与屈某产生劳务关系。

（二）事故发生单位概况

营业执照：张家界市永定区田某红大碗饭餐馆成立于2019年11月9日，组成形式：个人经营；统一社会信用代码：92430802MAxxxxxxxx；类型：个体工商户；经营者：田某红；经营场所：湖南省张家界市永定区官黎坪办事处官黎坪居委会十组（现6组）；经营范围：许可项目：餐饮服务；烟草制品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以相关部门批准文件或者许可证件为准）；一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。

食品经营许可证：经营者名称：张家界市永定区田某红大碗饭餐馆；社会信用代码：92430802MAxxxxxxxx；法定代表人（负责人）田某红；经营场所：湖南省张家界市永定区官黎坪办事处官黎坪居委会十组（现6组）；主体业态：餐饮服务经营者；经营项目：预包装食品销售（含冷藏冷冻食品销售、含酒类食品销售）特殊食品销售（保健食品销售）；熟食类食品制售。

三、事故相关人员基本情况

（一）田某红，女，土家族，现年63岁，身份证号码：430802196211283623，系张家界市永定区人。张家界市永定区田际红大碗饭餐馆负责人。

（二）童某铁，男，土家族，现年56岁，张家界市永定区人。系张家界市永定区田某红大碗饭餐馆装修改造小散工程施工人员，在该起事故中死亡。

四、事故发生经过、救援过程及善后处理情况

（一）事故发生经过、救援过程

2025年8月16日至18日，李某友和屈某冬来到张家界市永定区田某红大碗饭餐馆进行装修施工，其中17日屈某冬未来施工，只有李某友1人，18日放工后餐馆老板田某红要求暂停施工。

2025年8月31日20时50分许，屈某分别给屈某冬和李某友打电话要其明天到田某红餐馆干活，自行带上大锤、切割机等工具，并要屈某冬再找一个人，屈某冬就联系了童某铁。9月1日7时30分许，屈某冬、童某铁、李某友来到餐馆，要老板田某红开门。开门后，李某友就拆除餐馆内的窗户和抽油烟机，屈某冬和童某铁清理餐馆内墙体周围码放的杂物和地面砖。

11时许，田某红为其3人购买了米粉、小笼包要3人吃中饭。吃完中饭后，休息一会开始上工了，这时3人就都砸墙体，李某友砸餐厅后门左侧的墙体（该墙体为20cm宽的空心水泥砌块砖结构），屈某冬站在后门方向砸餐厅中间的隔墙（该墙体为12cm宽的墙体结构，墙体双面贴有瓷砖），砸墙过程中是从上往下砸的，并且墙体有些晃动，童某铁（佩戴有安全帽）和屈某冬站在同一方位清理砸下来碎砖块。

13时40分许，当屈某冬将墙体砸下大约1米时，剩下的墙体整体向餐厅后门方向倒塌，砸倒童某铁，站在餐馆门口的田某红听见呼喊，立即跑进店内与两名施工人员一起抬压在童某铁身体上的倒塌的墙体，3人没有抬动，在后门巷子里找人帮忙，最终将压在童某铁身体的墙体抬空，并在墙体边缘周围垫上砖块。

事故发生后，13时47分，田某红拨打了"120"急救电话，因伤者伤势较重，避免二次伤害，现场人员未移动伤者，等待救护人员抢救。

14时许，"120"救护人员赶到事故现场，李某友和屈某冬与"120"救护人员一起将童某铁移动到担架上，抬上救护车送往沙堤人民医院进行抢救。18时许，童某铁经抢救无效死亡。

（二）善后处理情况

2025年9月2日，张家界市永定区官黎坪街道办事处组织相关部门工作人员在官黎坪派出所与死者家属进行协商，未达成调解协议，暂由田某红支付死者家属20万元人民币，相关民事赔偿事宜将通过司法程序解决。

五、事故现场勘察情况

经现场勘察，事发现场位于张家界市永定区官黎坪街道办事处官黎坪街道官黎坪居委会十组（现6组）老煤厂口前张家界市永定区田某红大碗饭餐馆内（餐馆招牌为：向氏家常菜）；该餐馆位于一楼，总面积共60㎡，倒塌的墙体高约2.75m，长约2.85m、宽约0.14m，墙体双面贴有瓷砖，墙体倒塌后分为两块。

图1.张家界市永定区田某红大碗饭餐馆概况



图2."9·1"一般坍塌事故现场图片





六、事故发生单位的安全管理情况

经调查：张家界市永定区田某红大碗饭餐馆装修改造小散工程，开工前未按照《湖南省住房城乡建设领域小散工程安全生产管理暂行办法》进行安全生产信息登记，为私自聘用施工人员进行施工作业，未按照相关法律、法规、规定落实安全生产主体责任，未建立安全生产规章制度，未组织开展安全生产教育培训，未组织制定安全操作规程，未进行安全技术交底，未设置警示标志，作业现场安全管理不到位，安全生产管理处于空白。

七、事故发生原因、过程分析及分类情况

（一）事故原因

1．结合本案所有证据，参照《企业职工伤亡事故分析规则》（GB6442-86)，造成本起事故的直接原因是：物的不安全状态具体表现为：原主墙体与隔墙交接处未放置拉墙筋，在砸隔墙的过程中产生晃动，隔墙在晃动力的作用力下导致整体倒塌；人的不安全行为具体表现为：拆除前作业人员未熟悉有关安全操作规程、缺乏安全意识，未进行自身风险辨识、违规作业，安全意识淡薄、忽视安全。

2．间接原因：张家界市永定区田某红大碗饭餐馆安全生产主体责任不落实，未进行必要的安全技术交底，未督促施工作业人员严格依法施工，未履行安全生产统一协调、管理职责，作业人员不具备相关专业知识和技能。

（二）技术组对事故发生过程的分析

因事故现场无监控设备，且事故现场被清理，只能通过事故现场勘查、事故调查组对事故相关人员的询问笔录来分析。事故当天屈某冬和童某铁在进行隔墙拆除时，两人同时站在餐馆后门方向，屈某冬用大锤砸隔墙，童某铁清理砸下来的碎块，在砸墙的过程中，墙体产生晃动，加上原主墙体与隔墙交接处未放置拉墙筋，通过墙体晃动产生的惯性力致使墙体整体向餐厅后门方向倒塌，童某铁躲闪不及，被倒塌的墙体压倒，导致事故发生。该起事故排除人为故意、突发灾害等因素，具备生产安全事故相关要素。

（三）事故分类

依据《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-86）对事故的分类，本次事故类别为坍塌事故。

对事故责任单位及责任人员的处理建议

对事故发生单位的处理建议

张家界市永定区田某红大碗饭餐馆。作为小散工程的建设单位（个体工商户）。未按照《湖南省住房城乡建设领域小散工程安全生产管理暂行办法》落实安全生产主体责任，开工前未按照相关规定进行安全生产信息登记；未依法将设有人员密集场所的小散工程发包给具有相应资质条件的施工单位；未保障安全防护文明施工相关费用，未督促施工人员落实施工安全防护及文明施工措施，涉嫌违反了《湖南省住房城乡建设领域小散工程安全生产管理暂行办法》第五条第一项、第二项、第五项的相关规定；未取得施工相关资格，不具备有关法律、行政法规和国家标准或者行业规定的安全生产条件，涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第二十的相关规定；未采取技术、管理措施及时发现并消除事故隐患，涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的相关规定，对事故负有管理责任。建议由张家界市永定区应急管理局对其依法依规处理。

对责任人员的处理建议

童某铁，男，现年56岁，土家族，群众，永定区罗水乡人，张家界市永定区田某红大碗饭餐馆施工作业人员。拆除作业前未熟悉有关安全操作规程，未进行自身风险辨识，安全意识淡薄、违规作业。鉴于其死亡，免于追究。

（二）对主管部门及属地政府的处理建议

1．张家界市永定区住房和城乡建设局。未及时落实《湖南省住房城乡建设领域小散工程安全生产管理暂行办法》的相关规定，未督促、指导乡镇（街道）实施小散工程生产管理工作，未组织开展小散工程安全生产管理业务培训，工作不认真，存在形式主义，涉嫌违反了《湖南省住房城乡建设领域小散工程安全生产管理暂行办法》第十三条第二款第一项、三项的相关规定。建议由张家界市永定区应急和安全生产委员会对张家界市永定区住房和城乡建设局进行通报批评处理，并对其单位主要负责人及分管负责人进行警示约谈处理。

2．官黎坪街道办事处。未全面落实《湖南省住房城乡建设领域小散工程安全生产管理暂行办法》的相关规定，未认真组织实施辖区内小散工程的信息登记服务；未认真开展辖区内小散工程安全知识宣传教育及安全巡查工作；对事故发生单位的小散工程建设不知情，安全巡查不全面、不彻底，涉嫌违反了《湖南省住房城乡建设领域小散工程安全生产管理暂行办法》第十四条第一项、第五项的相关规定。建议由官黎坪街道办事处向张家界市永定区人民政府作出书面检查；由官黎坪街道办事处纪工委对其分管建设领域班子成员进行谈话提醒处理。

九、事故防范和整改措施建议

此次事故的发生，充分暴露出我区在建设领域的小散工程存在一些突出问题，为深刻吸取事故教训，防止类似事故发生，提出如下防范措施建议：

（一）张家界市永定区住房和城乡建设局。要全面落实《湖南省住房城乡建设领域小散工程安全生产管理暂行办法》的相关规定，认真督促、指导辖区内各乡镇（街道）具体实施小散工程的安全生产管理工作，加强对小散工程安全管理的随机抽查力度，及时处理各乡镇（街道）函告的小散工程有关违法违规行为；要认真组织开展小散工程安全生产管理业务培训，提高行业安全管理水平，确保人民群众生命财产安全。

（二）官黎坪街道办事处。要举一反三，认真吸取事故教训，按照《湖南省住房城乡建设领域小散工程安全生产管理暂行办法》的相关规定，认真组织实施辖区内小散工程的信息登记服务，广泛告知信息登记的具体方式，指导建设单位施工前进行开工信息登记，核实信息登记内容，告知小散工程的安全生产注意事项和禁止行为，加强小散工程安全巡查检查力度，特别是涉有人员密集场所的建筑内施工且涉及动火作业等具有较大危险性的小散工程要实施重点监管，避免类似事故发生，确保一方平安。

关闭窗口 打印本页

中央人民政府 | 省政府网站 | 市政府网站 | 其它区县网站 | 区内网站

党政机关 政府网站找错

主办：张家界市永定区人民政府办公室 承办：永定区大数据中心承办

地址：永定区人民政府大楼三楼 电话：0744-8596001 8596331

网站标识码：4308020022

ICP备案号：湘ICP备2021007462号 湘公网安备 43080202000286号